

## Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

### Remuneração (Componentes, Subsídio, Teto, Equiparação, Vinculação, Irredutibilidade, etc)

Neste trecho, o tema abordado é a **remuneração dos servidores públicos** à luz dos aspectos constitucionais, especialmente no que se refere ao artigo 37, inciso 10, da Constituição Federal.

A Constituição estabelece que a remuneração ou o subsídio dos servidores públicos **somente pode ser fixado ou alterado por meio de lei específica**.

Isso significa que não é permitido que esse tipo de modificação ocorra por meio de atos administrativos, como portarias ou decretos. A exigência de lei específica tem como objetivo garantir maior segurança jurídica e controle do processo legislativo que envolve alterações salariais no serviço público.

Além disso, é assegurada a realização de uma **revisão geral anual** da remuneração ou do subsídio, devendo essa revisão ocorrer sempre na **mesma data e sem distinção de índices**. Essa previsão tem como finalidade a manutenção do poder aquisitivo dos servidores, protegendo-os contra a desvalorização monetária ao longo do tempo.

Art.. 37 (...) X - **a remuneração dos servidores públicos e o subsídio** de que trata o § 4º do art. 39 **somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica**, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;

Apesar dessa previsão constitucional, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal apresenta entendimentos relevantes sobre sua aplicabilidade. Em uma de suas decisões, o Supremo afirmou que **o Poder Judiciário não tem competência para obrigar o Poder Executivo a apresentar um projeto de lei visando a realização da revisão geral anual da remuneração**.

#### JURISPRUDÊNCIA

**STF:** O Poder Judiciário não possui competência para determinar ao Poder Executivo a apresentação de projeto de lei que vise a promover a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, tampouco para fixar o respectivo índice de correção.

[RE 843.112, rel. min. Luiz Fux, j. 22-9-2020, P, DJE de 4-11-2020, Tema 624.]

Também não pode o Judiciário fixar o índice de correção correspondente. Isso gera um ponto de tensão, pois, **embora exista o dever constitucional de proceder com a revisão, o Judiciário não pode forçar o Executivo a cumprir essa obrigação**.

Esse entendimento pode parecer contraditório, uma vez que a própria Constituição garante a revisão geral anual. Em tese, essa garantia deveria ser passível de controle judicial, permitindo, por exemplo, que um servidor acionasse a Justiça em caso de descumprimento.

No entanto, o Supremo fixou o entendimento de que a omissão do Poder Executivo em encaminhar o projeto de lei para a revisão anual não gera um direito subjetivo à indenização por parte do servidor. Isso significa que, mesmo diante da inércia do governo em cumprir essa obrigação, o servidor não poderá ser indenizado por eventuais perdas

decorrentes da ausência de revisão.

Ainda assim, o Supremo estabelece que o Poder Executivo deve justificar, de forma fundamentada, as razões pelas quais deixou de apresentar o projeto de lei para a revisão anual.

Ou seja, apesar de não haver sanção direta em caso de omissão, há uma obrigação de transparência e fundamentação por parte do Executivo, o que visa manter um mínimo de controle e responsabilidade sobre essa prerrogativa constitucional.

#### JURISPRUDÊNCIA

**STF:** O não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos, revisto no inciso X do art. 37 da CF/1988, não gera direito subjetivo a indenização. Deve o Poder Executivo, no entanto, pronunciar-se de forma fundamentada acerca das razões pelas quais não propôs a revisão.

[RE 565.089, rel. p/ o ac. min. Roberto Barroso, j. 25-9-2019, P, DJE de 28-4-2020, Tema 19]

A Constituição Federal estabelece **limites para a remuneração dos servidores públicos** por meio do **teto remuneratório** previsto no inciso 11 do artigo 37. Essa norma impede que membros da administração pública recebam valores desproporcionais, assegurando o controle dos gastos públicos e evitando distorções salariais.

A **regra geral** é que **ninguém na administração pública pode receber remuneração ou subsídio que exceda o valor mensal dos ministros do Supremo Tribunal Federal**, o que configura o chamado **teto geral**.

Esse teto geral aplica-se aos ocupantes de **cargos, funções e empregos públicos na administração direta, autárquica e fundacional, tanto do Executivo quanto dos demais Poderes**. Portanto, independentemente do órgão ou ente federativo, ninguém pode ultrapassar esse limite máximo nacional, representado pelo subsídio dos ministros do STF.

Entretanto, há **exceções** a essa regra geral, chamadas de **subtetos**, que variam de acordo com a esfera federativa e o poder ao qual o servidor está vinculado. Nos **municípios**, o limite de remuneração para os servidores públicos municipais é o **subsídio do prefeito**. Assim, nenhum servidor municipal pode ganhar mais do que o prefeito da cidade onde atua.

Nos **estados e no Distrito Federal**, o teto varia conforme o poder. No **Poder Executivo estadual e distrital, o limite é o subsídio mensal do governador**.

Já no **Poder Legislativo**, esse teto é definido pelo **subsídio dos deputados estaduais ou distritais**, conforme o caso. E no **Poder Judiciário**, bem como no **Ministério Público, Procuradorias e Defensorias Públicas**, o limite é estabelecido com base no **subsídio dos desembargadores**.

Há ainda uma importante ressalva quanto ao valor que pode ser recebido pelos desembargadores, que serve como parâmetro para os demais integrantes do Judiciário estadual e do DF, além do Ministério Público e demais carreiras jurídicas desses entes.

Os **desembargadores não podem receber mais do que 90,25% do subsídio mensal dos ministros do Supremo Tribunal Federal**. Portanto, esse percentual funciona como um redutor aplicado ao teto do STF para formar o limite remuneratório desses cargos nos estados e no Distrito Federal.

Resumidamente, o sistema de tetos remuneratórios na administração pública brasileira é hierarquizado, com um teto geral nacional e subtetos regionais e por poder, garantindo que nenhuma autoridade ou servidor público receba valores superiores aos limites estabelecidos pela Constituição, conforme a estrutura e competência de cada ente e poder.

Esse mecanismo atua como um importante instrumento de controle da moralidade e da economicidade no serviço público.

Art.. 37 (...) XI - a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite, **nos Municípios, o subsídio do Prefeito**, e **nos Estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do Governador no âmbito do Poder Executivo**, **o subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais no âmbito do Poder Legislativo** e o **subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos Procuradores e aos Defensores Públicos;**



## Importante!

### TETO REMUNERATÓRIO:

- **Teto Geral:** Subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal;
- **Subtetos:**
  - **Município:** Subsídio do prefeito;
  - **Estados e DF:**
    - **Executivo:** Subsídio do governador;
    - **Legislativo:** Subsídio dos deputados, estaduais ou distritais;
    - **Judiciário, Ministério Público, Procuradores e Defensores Públicos:** Subsídio dos desembargadores (pode ser no máximo 90,25% do subsídio dos ministros do STF).

Além desse teto remuneratório, a Constituição Federal também prevê algumas **exceções** que permitem o recebimento de valores além desse limite. Essas exceções estão detalhadas no próprio texto constitucional, especialmente no parágrafo 11 do artigo 37, e são importantes para entender as situações em que determinados valores podem ultrapassar o teto sem violar a norma constitucional.

Uma das principais exceções diz respeito às **parcelas de caráter indenizatório**. Essas verbas não são consideradas para fins de cálculo do teto constitucional.

Isso significa que valores pagos a título de indenização, como auxílio-transporte e auxílio-moradia, não entram na conta do limite máximo de remuneração. São benefícios que visam compensar o servidor por determinadas despesas que ele precisa arcar em razão do exercício da função pública, e por isso têm natureza distinta da remuneração propriamente dita.

Outra exceção está relacionada aos **direitos sociais** previstos no artigo 7º da Constituição, os quais são aplicáveis aos servidores públicos conforme o parágrafo 3º do artigo 39. Embora nem todos esses direitos sejam estendidos aos servidores, alguns deles, como o 13º salário e o adicional de férias com base no texto constitucional, são

reconhecidos pela doutrina como estando fora do teto.

Essa interpretação, defendida por autores como Fernanda Marinela, considera que essas verbas, por não terem natureza salarial contínua, também não se submetem ao limite remuneratório.

Também está fora do teto o **abono de permanência** previsto no parágrafo 19 do artigo 40 da Constituição. Esse abono é pago ao servidor que, mesmo já tendo preenchido os requisitos para a aposentadoria, opta por continuar em atividade. Os valores recebidos sob esse título não se submetem ao teto constitucional, sendo uma forma de incentivo à permanência no serviço público.

Por fim, a **remuneração decorrente da acumulação legítima de cargos públicos** também não se submete ao abate-teto com base no somatório dos valores. Ou seja, quando há acumulação legal de cargos, como no caso de dois vínculos de professor ou um cargo técnico e outro de saúde, cada vínculo deve ser analisado de forma isolada em relação ao teto.

O abate-teto, nesses casos, não se aplica ao total recebido pelo servidor, mas sim a cada cargo individualmente. Assim, ainda que a soma das remunerações ultrapasse o limite constitucional, não haverá irregularidade se cada vínculo, por si só, respeitar o teto.

Esse entendimento reforça a lógica de que o servidor pode exercer mais de um cargo público, desde que de forma legítima e conforme permitido pela Constituição, sem ser penalizado financeiramente por isso.

**EXCEÇÕES**

**Estão fora do teto as seguintes verbas:**

- a) parcelas de **caráter indenizatório** previstas em lei (§ 11 do art. 37);
- b) verbas que correspondam aos **direitos sociais** previstos no art. 7º c/c o art. 39, § 3º da CF/88, tais como **13º salário, 1/3 constitucional de férias** etc. (posição da doutrina. Ex: Fernanda Marinela);
- c) quantias recebidas pelo servidor a título de **abono de permanência em serviço** (§ 19 do art. 40);
- d) remuneração em caso de **acumulação legítima de cargos públicos** (RE 612975/MT).

O tema do teto remuneratório dos servidores públicos é complementado por alguns parágrafos do artigo 37 da Constituição Federal que trazem disposições específicas com impacto direto na aplicação desse limite. Um desses parágrafos é o nono, que trata da aplicabilidade do teto às empresas estatais.

Art.. 37 (...) § 9º O disposto no inciso XI aplica-se às **empresas públicas e às sociedades de economia mista, e suas subsidiárias, que receberem recursos da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios** para pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em geral.

Segundo esse dispositivo, o teto previsto no inciso 11 se aplica às empresas públicas, sociedades de economia mista e suas subsidiárias apenas quando essas entidades recebem recursos da União, dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios para o pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em geral.

Ou seja, a **aplicação do teto está condicionada à dependência financeira da empresa estatal em relação ao ente federativo.**

Essa distinção é fundamental. Se a empresa estatal é considerada dependente, isto é, se ela se vale de recursos públicos para custear suas despesas com pessoal ou manutenção, ela está sujeita ao teto constitucional.

No entanto, se a estatal for independente, ou seja, se ela se autofinancia e não utiliza recursos do ente federativo para essas finalidades, então o teto remuneratório não lhe é aplicável, podendo seus empregados públicos receber valores superiores ao limite constitucional.

Outro parágrafo relevante é o de número doze, que concede aos estados e ao Distrito Federal a **faculdade de estabelecer um teto único de remuneração**.

De acordo com esse dispositivo, mediante emenda à Constituição Estadual ou à Lei Orgânica do Distrito Federal, **é possível fixar como limite único o subsídio mensal dos desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a 90,25% do subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal**.

Essa unificação substitui a divisão tradicional de tetos distintos para os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, criando um único parâmetro de referência para todos os poderes estaduais ou distritais.

Art.. 37 (...) § 12. Para os fins do disposto no inciso XI do caput deste artigo, **fica facultado aos Estados e ao Distrito Federal fixar, em seu âmbito, mediante emenda às respectivas Constituições e Lei Orgânica, como limite único, o subsídio mensal dos Desembargadores do respectivo Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, não se aplicando o disposto neste parágrafo aos subsídios dos Deputados Estaduais e Distritais e dos Vereadores.**

Essa medida, contudo, é facultativa. A regra geral continua sendo a existência de tetos distintos conforme o poder e a carreira, como já estabelecido anteriormente.

Apenas se o estado ou o Distrito Federal assim desejar, e mediante a devida alteração legislativa por meio de emenda constitucional ou orgânica, é que poderá ser adotado esse teto único, sempre respeitando o limite de 90,25% do subsídio dos ministros do STF.

Vale destacar também que essa possibilidade de unificação não se estende aos subsídios de deputados estaduais, distritais ou vereadores, que permanecem sujeitos aos seus próprios limites constitucionais.

Portanto, esses parágrafos ampliam a compreensão do regime do teto remuneratório ao tratarem de casos especiais, como os das estatais dependentes e da faculdade de unificação de tetos nos entes subnacionais, sempre com vistas à racionalização dos gastos públicos e à promoção de maior uniformidade e controle na administração pública.

Avançando no estudo do artigo 37 da Constituição Federal, alguns incisos complementam as regras relacionadas à remuneração dos servidores públicos, trazendo limitações, garantias e vedações importantes.

O inciso 12 estabelece que **os vencimentos dos cargos pertencentes aos Poderes Legislativo e Judiciário não podem ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo**.

Art.. 37 (...) XII - os **vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo;**

Essa norma busca garantir equilíbrio e harmonia entre os poderes, impedindo que um poder se sobreponha aos demais em termos de remuneração. Dessa forma, o Executivo funciona como referência máxima para os demais poderes, estabelecendo um parâmetro que deve ser respeitado.

Além disso, há uma **vedação expressa à vinculação ou equiparação de qualquer espécie remuneratória como forma de estabelecer a remuneração no serviço público**. Isso significa que é proibido criar mecanismos automáticos de reajuste baseados em índices, taxas ou outras referências externas.

Art.. 37 (...) XIII - é **vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias** para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público;

Por exemplo, não é permitido vincular o reajuste de um determinado cargo à variação da taxa Selic ou à remuneração de outro cargo ou carreira. Essa regra impede distorções e assegura que os reajustes salariais ocorram por meio de instrumentos formais e específicos, como leis, mantendo o controle e a previsibilidade nas despesas públicas com pessoal.

Outro ponto relevante está na regra que determina que **os acréscimos pecuniários percebidos pelo servidor público não podem ser computados nem acumulados para fins de concessão de novos acréscimos**. Isso evita o chamado "efeito cascata", ou seja, a multiplicação de reajustes sobre reajustes anteriores.

Na prática, se um servidor recebe vencimento básico, mais um adicional e uma gratificação, e é criado um novo benefício de 10% sobre a remuneração, esse percentual deve incidir apenas sobre o vencimento básico, e não sobre o total que já inclui os outros acréscimos.

Art.. 37 (...) XIV - os **acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores**;

Por exemplo, se o vencimento é de 10 mil reais, o adicional é de mil reais e a gratificação é de três mil reais, totalizando 14 mil reais, o novo benefício de 10% deve ser calculado exclusivamente sobre os 10 mil do vencimento. Os adicionais e gratificações anteriores não entram nesse cálculo.

O inciso 15 assegura a **irredutibilidade dos subsídios e vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos**. Isso significa que, uma vez fixados legalmente, esses valores não podem ser diminuídos. Essa garantia protege o servidor contra reduções arbitrárias em sua remuneração, assegurando estabilidade financeira no exercício de sua função.

Art.. 37 (...) XV - o **subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis**, ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV deste artigo e nos arts. 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I;

É importante destacar que essa proteção se refere à parcela básica da remuneração, como os vencimentos ou o subsídio, sendo possível, por lei, a retirada de adicionais ou gratificações, desde que não integrem o núcleo essencial e irredutível da remuneração.

O parágrafo 10 do artigo 37 da Constituição Federal trata da **vedação à acumulação de proventos de aposentadoria com remuneração de cargo, emprego ou função pública**, estabelecendo uma regra geral que visa coibir a duplicidade de rendimentos oriundos dos cofres públicos.

A regra central é clara: **não é permitido ao servidor público perceber simultaneamente proventos decorrentes de aposentadoria pelo regime próprio de previdência (previsto no artigo 40), nem pelas regras específicas aplicáveis aos militares dos estados (artigo 42) ou das Forças Armadas (artigo 142), com a remuneração de qualquer cargo ou função ativa no serviço público.**

§ 10. É **vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração.**



Contudo, essa vedação comporta **exceções** expressamente previstas na Constituição. A primeira exceção refere-se aos **cargos que são, por natureza, acumuláveis segundo a própria Constituição**.

Por exemplo, um servidor pode se aposentar como professor de uma escola pública estadual e continuar na ativa como professor de uma escola municipal, pois a Constituição permite a acumulação de dois cargos de professor. Nesse caso, a percepção simultânea da aposentadoria e da remuneração é legítima.

A segunda exceção aplica-se ao **exercício de mandato eletivo**. Um servidor aposentado pode ser eleito vereador, deputado ou exercer qualquer outro mandato político, recebendo regularmente os proventos da aposentadoria juntamente com o subsídio do cargo eletivo, sem incorrer em vedação.

A terceira exceção diz respeito aos **cargos em comissão**. Mesmo estando aposentado no serviço público, o servidor pode exercer um cargo comissionado, desde que esse cargo seja declarado em lei como de livre nomeação e exoneração. Assim, é possível receber os proventos da aposentadoria ao mesmo tempo em que se exerce, e se é remunerado por, um cargo em comissão.

Há também um importante complemento trazido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que reafirma a **impossibilidade de uma acumulação triplíce de cargos públicos**.

Em nenhum cenário é permitida a acumulação de três vínculos remuneratórios com a administração pública. Isso vale mesmo que as admissões em tais cargos tenham ocorrido antes da Emenda Constitucional nº 20 de 1998, que reformulou o regime previdenciário dos servidores públicos.

A Constituição não prevê, em hipótese alguma, a compatibilidade de três vínculos simultâneos remunerados com o serviço público.

Apesar da regra geral e das exceções previstas, há uma situação excepcional prevista no artigo 11 da Emenda Constitucional nº 20 de 1998.

Essa norma transitória permite a acumulação de um provento de aposentadoria com a remuneração de um cargo público da ativa, mesmo que os cargos não sejam acumuláveis, desde que o ingresso no cargo ativo tenha ocorrido por concurso público antes da edição da referida emenda.

Trata-se de uma regra de transição que beneficia os servidores que já estavam nos quadros do serviço público antes da mudança constitucional.

#### JURISPRUDÊNCIA - STF

*"Há remansosa jurisprudência desta Corte nesse sentido, afirmando a impossibilidade da acumulação triplíce de cargos públicos, ainda que os provimentos nestes tenham ocorrido antes da vigência da EC 20/1998. (...) o art. 11 da EC 20/1998 possibilita a **acumulação, apenas, de um provento de aposentadoria com a remuneração de um cargo na ativa, no qual se tenha ingressado por concurso público antes da edição da referida emenda, ainda que **inacumuláveis os cargos****. Em qualquer hipótese, é vedada a acumulação triplíce de remunerações, sejam proventos, sejam vencimentos."*

[ARE 848.993 RG, voto do rel. min. Gilmar Mendes, j. 6-10-2016, P, DJE de 23-3-2017, Tema 921.]

Para ilustrar, imagine um servidor que tenha se aposentado no cargo de auditor fiscal da Receita Federal e que, antes da Emenda 20, também tenha ingressado por concurso no cargo de delegado de polícia.

Embora auditor e delegado sejam cargos técnicos e, portanto, não acumuláveis entre si conforme a regra constitucional atual, essa acumulação torna-se possível nessa hipótese específica, pois ambos os vínculos foram adquiridos por concurso antes da vigência da Emenda 20.

O artigo 11 da emenda permite, então, que ele receba a aposentadoria de auditor e a remuneração como delegado de polícia, desde que os requisitos de tempo e forma de ingresso sejam cumpridos.

Esse conjunto de regras visa compatibilizar a necessidade de contenção de despesas públicas com o respeito aos direitos adquiridos dos servidores públicos, garantindo um equilíbrio entre o controle fiscal e a segurança jurídica.

O artigo 39 da Constituição Federal trata de aspectos essenciais da remuneração e da estrutura administrativa dos servidores públicos, iniciando com a **exigência da adoção de um regime jurídico único por parte da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.**

Esse dispositivo havia perdido sua eficácia com uma emenda constitucional, mas o Supremo Tribunal Federal posteriormente restaurou sua validade, afirmando que o regime jurídico único deve ser observado como base para a organização da administração pública brasileira.

De acordo com o caput do artigo 39, cada ente federativo deve instituir, dentro do seu âmbito de competência, um único regime jurídico e planos de carreira aplicáveis a todos os seus servidores da administração direta, autarquias e fundações públicas. Isso significa que não é possível adotar regimes distintos para categorias diferentes dentro de um mesmo ente.

Por exemplo, no caso da União, todos os servidores são regidos atualmente pela Lei 8.112/90, que estabelece o regime jurídico único dos servidores públicos federais. Da mesma forma, cada estado deve ter a sua própria legislação específica. Na Paraíba, por exemplo, aplica-se a Lei Complementar nº 58 aos servidores estaduais.

Além disso, o artigo 39 estabelece critérios que devem ser observados ao se definir os padrões de vencimento e os demais componentes da remuneração dos servidores. Entre os elementos a serem considerados estão a **natureza do cargo, o grau de responsabilidade atribuído, a complexidade das funções exercidas, os requisitos exigidos para investidura no cargo e as peculiaridades inerentes a cada função.**

Ou seja, cargos que exigem maior qualificação, como nível superior, mestrado ou doutorado, tendem a ter remunerações mais elevadas do que cargos com exigência de escolaridade básica, justamente em razão da qualificação e complexidade das atribuições.

Art. 39. A **União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios** instituirão, no âmbito de sua competência, **regime jurídico único** e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas.

§ 1º A fixação dos **padrões de vencimento e dos demais componentes** do sistema remuneratório observará:

I - a **natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade** dos cargos componentes de cada carreira;

II - os **requisitos** para a investidura;

III - as **peculiaridades** dos cargos.

Outro ponto importante previsto no artigo 39 é a obrigatoriedade de criação de escolas de governo. Essas instituições têm como objetivo a formação e o aperfeiçoamento dos servidores públicos, buscando garantir que o serviço prestado à população esteja em constante evolução e profissionalização.

A participação dos servidores em cursos oferecidos por essas escolas poderá, inclusive, ser um dos critérios utilizados para a promoção na carreira, o que estimula o contínuo aprimoramento dos profissionais do serviço público.



A obrigação de manter escolas de governo recai sobre a União, os Estados e o Distrito Federal. Já os municípios não são obrigados constitucionalmente a instituí-las, mas têm permissão para fazê-lo caso desejem, sendo essa uma decisão discricionária.

Caso optem por criar essas instituições, poderão firmar convênios ou contratos com outros entes federativos, permitindo uma atuação integrada e colaborativa entre os diferentes níveis de governo.

Essas disposições reforçam a necessidade de uma administração pública eficiente, estruturada e comprometida com a valorização do servidor, por meio de um regime único, critérios objetivos para a remuneração e investimentos na qualificação contínua dos profissionais públicos.

Art. 39 (...) § 2º A União, os Estados e o Distrito Federal manterão **escolas de governo** para a formação e o aperfeiçoamento dos servidores públicos, constituindo-se a participação nos cursos um dos **requisitos para a promoção na carreira**, facultada, para isso, a celebração de convênios ou contratos entre os entes federados.

A Constituição Federal estabelece que **determinados agentes públicos devem ser remunerados exclusivamente por meio de subsídio, fixado em parcela única**, o que representa uma forma específica e simplificada de pagamento, sem os acréscimos comuns da remuneração tradicional.

O subsídio é uma forma de vencimento que reúne em uma única parcela todos os valores devidos ao agente público, sem adicionais, gratificações, abonos, prêmios, verbas de representação ou qualquer outra espécie remuneratória. Essa sistemática foi instituída para assegurar maior transparência, padronização e controle dos gastos públicos, especialmente no que se refere aos cargos mais elevados da administração.

Aqueles obrigados a receber por meio de subsídio são os **membros de poder, os detentores de mandato eletivo, os ministros de Estado e os secretários estaduais e municipais**. Os membros de poder incluem **magistrados e membros do Ministério Público**, que exercem funções com autonomia e responsabilidade próprias de um dos Poderes do Estado.

Já os detentores de mandato eletivo são aqueles que exercem cargos obtidos por meio de eleição direta, como vereadores, prefeitos, deputados estaduais, governadores, senadores, deputados federais e o presidente da República. Todos eles recebem subsídio como forma exclusiva de remuneração, conforme determina a Constituição.

Além desses, os ministros de Estado, que compõem o alto escalão do governo federal, e os secretários estaduais e municipais, que exercem funções análogas no âmbito dos governos locais, também são remunerados exclusivamente por meio de subsídio.

Essa forma de pagamento é **vedada de qualquer acréscimo ou parcela adicional**, devendo respeitar, ainda, o disposto nos incisos 10 e 11 do artigo 37, ou seja, a necessidade de lei específica para alteração do valor e a observância do teto remuneratório.

Art. 39 (...) § 4º O **membro de Poder**, o **detentor de mandato eletivo**, os **Ministros de Estado** e os **Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única**, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI.

O parágrafo 8º do artigo 39 **amplia a possibilidade de pagamento por subsídio aos servidores públicos organizados em carreira**. Aqui, diferentemente dos casos anteriores, o uso do subsídio não é obrigatório, mas sim facultado, desde que haja previsão legal para isso.

Servidores de carreira são aqueles ocupantes de cargos que integram uma estrutura com plano de carreira, ou seja, existe possibilidade de progressão funcional ao longo do tempo, conforme critérios objetivos estabelecidos em lei.

Diferenciam-se dos cargos isolados, que não possuem possibilidade de ascensão e não integram uma carreira organizada. Servidores ocupantes de cargos isolados, portanto, não podem ser remunerados por subsídio.

Art. 39 (...) § 8º A remuneração dos servidores públicos organizados em carreira poderá ser fixada nos termos do § 4º.

A adoção do subsídio para os cargos de carreira exige a edição de uma lei específica que regulamente essa forma de remuneração, estabelecendo quais categorias receberão por subsídio e em quais condições. A regra geral é que os servidores de carreira são remunerados por vencimento e outras parcelas adicionais, mas, com a devida previsão legal, podem ser remunerados por parcela única.

Importante destacar que, para algumas categorias específicas, como **procuradores e defensores públicos**, o pagamento por subsídio não é apenas permitido, mas obrigatório, conforme determina o artigo 135 da Constituição Federal. Nesse caso, a remuneração por subsídio já está estabelecida diretamente pela Constituição, sem a necessidade de regulamentação complementar por lei ordinária.

Art. 135. Os servidores integrantes das carreiras disciplinadas nas Seções II e III deste Capítulo serão remunerados na forma do art. 39, § 4º.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem feito importantes complementações ao regime de subsídio previsto na Constituição Federal. Em princípio, o subsídio é uma parcela única que substitui todos os demais acréscimos remuneratórios. No entanto, **o Supremo tem flexibilizado essa regra em algumas situações específicas, sem descaracterizar a natureza única do subsídio.**

Uma dessas exceções é a **possibilidade de pagamento da gratificação de dedicação exclusiva**, conforme reconhecido em decisão de 2020. Embora a Constituição proíba acréscimos ao subsídio, o STF entendeu que a gratificação por dedicação exclusiva é compatível com esse regime, uma vez que remunera uma condição especial de trabalho e não representa um penduricalho genérico.

Outra flexibilização diz respeito ao **13º salário e ao terço constitucional de férias**. Apesar de o subsídio ser uma parcela mensal única, esses dois benefícios são pagos anualmente, ou seja, não possuem natureza mensal contínua. Por isso, o Supremo entendeu que seu pagamento não compromete a estrutura do subsídio e deve ser assegurado aos servidores que recebem sob esse regime.

Em decisão ainda mais recente, o STF também reconheceu o direito ao recebimento de **horas extras** por parte de servidores públicos remunerados por subsídio. Isso significa que, caso um servidor com carga horária definida em lei ultrapasse esse limite em razão de exigências do serviço, ele faz jus à retribuição por essas horas trabalhadas a mais.

O regime de subsídio, portanto, não exclui esse direito quando o trabalho efetivamente ultrapassa os limites previamente estabelecidos.

## JURISPRUDÊNCIA - SUBSÍDIO

O **STF** permite pagamento de **gratificação de dedicação exclusiva** além do subsídio (ADI 4.941, DJE de 7-2-2020);

O subsídio é incompatível com outras parcelas remuneratórias de natureza mensal, por isso o **STF** autoriza o acréscimo de **13º salário e do terço constitucional de férias**, pagos a todos os trabalhadores e servidores com periodicidade anual (RE 650.898, DJE de 24-8-2017, Tema 484);

Na visão do **STF**, o regime de subsídio **não afasta o direito à retribuição pelas horas extras** realizadas que ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única (ADI: 5404, DJe-044 DIVULG 08-03-2023)

O parágrafo 5º do artigo 39 da Constituição também prevê que leis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios podem estabelecer a relação entre a maior e a menor remuneração dos servidores públicos, sempre respeitando o teto constitucional.

Assim, um ente federativo pode, por exemplo, fixar que a menor remuneração paga a seus servidores não seja inferior a determinado percentual da maior remuneração, promovendo maior equilíbrio e justiça na distribuição salarial dentro da administração pública.

Art. 39 (...) § 5º Lei da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios poderá estabelecer a **relação entre a maior e a menor remuneração dos servidores públicos**, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, XI.

Além disso, há uma **obrigação de publicidade anual**. Os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário devem publicar os valores dos subsídios e das remunerações dos cargos e empregos públicos, garantindo transparência e acesso à informação por parte da sociedade.

Art. 39 (...) § 6º Os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário **publicarão anualmente os valores do subsídio e da remuneração** dos cargos e empregos públicos.

Outro ponto importante diz respeito à destinação dos recursos economizados com despesas correntes em órgãos, autarquias e fundações. A Constituição permite que esses recursos sejam aplicados em programas de qualidade e produtividade, treinamento e desenvolvimento de pessoal, modernização, reaparelhamento e racionalização do serviço público.

A utilização desses valores pode inclusive se dar por meio de adicional ou prêmio de produtividade, desde que observadas as normas legais pertinentes.

Art. 39 (...) § 7º Lei da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios disciplinará a **aplicação de recursos orçamentários provenientes da economia com despesas correntes em cada órgão, autarquia e fundação**, para aplicação no **desenvolvimento de programas de qualidade e produtividade, treinamento e desenvolvimento, modernização, reaparelhamento e racionalização do serviço público**, inclusive sob a forma de adicional ou prêmio de produtividade.

Por fim, a Constituição **veda a incorporação à remuneração do cargo efetivo de vantagens temporárias ou aquelas vinculadas ao exercício de função de confiança ou cargo em comissão.**

Isso significa que gratificações recebidas por um período específico ou por ocupação transitória de funções de direção, chefia ou assessoramento não podem ser levadas em conta para efeitos de aposentadoria ou qualquer outro direito relacionado à remuneração permanente do servidor.

Essa regra reforça o caráter transitório dessas vantagens, que só podem ser percebidas enquanto durar a situação que as justificou, evitando distorções nos cálculos de proventos e mantendo a coerência entre remuneração e desempenho funcional ao longo da carreira pública.

Art. 39 (...) § 9º É **vedada a incorporação de vantagens** de **caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão** à remuneração do cargo efetivo.

## Resumo

### 1. Remuneração dos Servidores Públicos

- Forma de fixação e alteração
  - Deve ser feita exclusivamente por lei específica.
  - É vedado o uso de ato administrativo (portaria, decreto etc.) para esse fim.
- Revisão geral anual
  - Deve ser feita na mesma data e sem distinção de índices.
  - O Poder Judiciário não pode obrigar o Executivo a propor projeto de revisão.
  - Não gera direito à indenização, mas o Executivo deve justificar a omissão.

### 2. Teto Remuneratório – Art. 37, inciso XI

- Teto geral
  - Valor do subsídio dos ministros do STF.
- Subtetos
  - Municípios: teto é o subsídio do prefeito.
  - Estados e DF:
    - Executivo: subsídio do governador.
    - Legislativo: subsídio dos deputados estaduais/distritais.
    - Judiciário, MP, Procuradores, Defensores: subsídio dos desembargadores, limitado a 90,25% do subsídio dos ministros do STF.
- Faculdade de teto único (Parágrafo 12)
  - Estados e DF podem fixar um único teto (subsídio dos desembargadores) por emenda constitucional.

- Aplicação a estatais (Parágrafo 9)
  - Aplica-se somente às empresas estatais dependentes (que recebem recursos públicos para pessoal ou custeio).

### 3. Exceções ao Teto Remuneratório

- Parcelas de caráter indenizatório (ex: auxílio-moradia, transporte).
- Direitos sociais do art. 7º (ex: 13º salário, terço de férias – posição doutrinária).
- Abono de permanência (art. 40, §19).
- Acumulação legítima de cargos públicos: o teto é aplicado individualmente a cada vínculo, e não ao somatório.

### 4. Regras sobre a Remuneração – Outros Incisos do Art. 37

- Inciso XII
  - Vencimentos do Legislativo e Judiciário não podem superar os do Executivo.
- Vedação à equiparação
  - Proibida qualquer forma de vinculação a índices (ex: taxa Selic) ou outros cargos.
- Vedação ao efeito cascata
  - Acréscimos pecuniários não são base para outros acréscimos.
- Irredutibilidade dos vencimentos (Inciso XV)
  - Subsídios e vencimentos não podem ser reduzidos.

### 5. Acumulação de Proventos com Cargo Ativo (Parágrafo 10)

- Regra geral: vedada acumulação de aposentadoria com cargo público.
- Exceções:
  - Cargos acumuláveis constitucionalmente.
  - Mandato eletivo.
  - Cargo em comissão.
- Exceção adicional (Art. 11 da EC 20/1998)
  - Permite acumular provento com cargo da ativa, mesmo que não acumulável, se ingresso por concurso antes da emenda.

### 6. Regime Jurídico Único – Art. 39

- Obrigatoriedade para União, Estados, DF e Municípios.
- Cada ente deve adotar um único regime jurídico para seus servidores da administração direta, autarquias e fundações.
- Critérios para fixação de vencimentos
  - Natureza do cargo, grau de responsabilidade, complexidade, requisitos para investidura, peculiaridades do cargo.
- Escolas de governo
  - Obrigatórias para União, Estados e DF.
  - Facultativas para Municípios.
  - Formação e aperfeiçoamento são requisitos para promoção.

### 7. Subsídio – Forma de Remuneração (Art. 39, §4º)

- Parcela única: não inclui adicionais, gratificações ou outras verbas.
- Obrigatório para:

- Membros de poder (magistrados, MP).
  - Detentores de mandato eletivo.
  - Ministros de Estado e secretários estaduais/municipais.
  - Permitido para servidores de carreira, mediante lei específica.
    - Cargos isolados não podem ser remunerados por subsídio.
  - Obrigatório para procuradores e defensores públicos (art. 135 da CF).
8. Jurisprudência sobre o Subsídio (STF)
- Admite gratificação de dedicação exclusiva.
  - Permite 13º salário e terço de férias.
  - Admite pagamento de horas extras.
9. Disposições Complementares (Art. 39, §§ 5º a 8º)
- Lei pode estabelecer relação entre maior e menor remuneração, desde que respeite o teto.
  - Obrigação de publicação anual dos valores de subsídio e remuneração.
  - Economia com despesas correntes pode ser reinvestida em:
    - Programas de qualidade, produtividade, modernização, capacitação.
    - Pode haver prêmio ou adicional de produtividade.
  - Vedada a incorporação de vantagens temporárias ou ligadas a cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo.

---

Texto: Professor(a) Danielle Cintra Cardoso de Moraes

**Proibida a reprodução e comercialização sem autorização**

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

---